

**SURAT PERJANJIAN**  
antara  
**PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC QQ**  
**RUMAH SAKIT OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA**  
dengan  
**SITTI JAMILAH, Amd.Keb**  
tentang  
**SEWA BANGUNAN RUMAH UNTUK MANAJEMEN RUMAH SAKIT OTAK DAN**  
**JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA MAKASAR**

Nomor : 251.1/U00000/2025-S0

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Sepuluh** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (10-03-2025)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**I. PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC QQ RUMAH SAKIT OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA**

Badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jalan Kyai Maja Nomor 43 Kebayoran Baru, Jakarta 12120, didirikan berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 21 Oktober 1997, dibuat di hadapan Ny. Sulami Mustafa, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-18 HT.01.01. Th. 98 tanggal 12 Januari 1998, yang perubahan terakhirnya dimuat dalam Akta Nomor 42 tanggal 7 Agustus 2020, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0253039.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 22 November 2024, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Ramadhi Teguh Basuki, Sp.FK** selaku **Direktur**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika IHC **Nomor Kpts-0385/A00000/2024-S8 tanggal 31 Mei 2024**, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya Makassar, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

**II. SITTI JAMILAH, Amd.Keb** lahir di Malakaji, tanggal Sepuluh bulan November tahun Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan (10-11-1989) bertempat tinggal di Jalan MP Sunggu, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Malakaji, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7306035011890002, dalam hal ini selaku **pemilik rumah**, bertindak untuk dan atas namanya sendiri, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

|       |                                                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf | PIHAK I :   |
|       | PIHAK II :  |



1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu Badan Hukum Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan yang memiliki beberapa rumah sakit dan poliklinik salah satunya Rumah Sakit Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya Makassar;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pemilik yang sah atas sebuah bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atas tanah hak atas tanah milik dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 32010 Jl. Dg Ramang Makassar Blok A Nomor 3, Perumahan The Victoria Residence, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (selanjutnya disebut "Rumah");
3. Bahwa sebelumnya **PARA PIHAK** melaksanakan perjanjian kerjasama Nomor 0957.3/U00000/2025-S0 perihal Addendum II sewa bangunan Rumah Untuk Manajemen RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya;
4. Bahwa berdasarkan surat penawaran harga tanggal 03 Maret 2025 perihal penawaran perpanjangan kontrak rumah;
5. **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan perpanjangan Perjanjian Sewa Bangunan Rumah untuk Manajemen Rumah Sakit Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya Makassar berdasarkan Berita Acara Negosiasi Rumah manajemen Rumah Sakit Otak & Jantung Pertamina Royal Biringkanaya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Sewa Bangunan Rumah untuk Manajemen Rumah Sakit Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya Makassar (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal di bawah ini:

## **PASAL 1** **RUANG LINGUP**

1. **PIHAK PERTAMA** menyewa bangunan Rumah milik **PIHAK KEDUA** yang berlokasi di Jalan Dg Ramang Makassar Blok A Nomor 3, Perumahan The Victoria Residence, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
2. Bangunan Rumah milik **PIHAK KEDUA** yang disewa oleh **PIHAK PERTAMA** dengan spesifikasi Rumah sebagai berikut:
  - a. Luas tanah 36 m2 dan luas bangunan 47 m2;
  - b. Listrik 1.300 watt;
  - c. Air Sumur Bor;
  - d. 2 (dua) lantai;
  - e. Telah dipasang Tandon Air dan mesin Air;
  - f. Tersedia carpot kanopi.

## **PASAL 2** **JANGKA WAKTU**

1. Jangka waktu sewa atas Rumah selama **1 (satu) tahun** terhitung mulai tanggal Sepuluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (10-03-2025) sampai dengan tanggal Sembilan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (09-03-2026).

|       |                                                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf | PIHAK I :   |
|       | PIHAK II :  |



2. Perjanjian ini mulai berlaku selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kecuali diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, Perjanjian dapat berakhir sebelum berakhirnya jangka waktu sewa, apabila memenuhi ketentuan-ketentuan mengenai pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada pasal 8 Perjanjian ini.
4. Apabila **PIHAK PERTAMA** akan memperpanjang jangka waktu sewa, maka **PIHAK PERTAMA** wajib mengajukan permohonan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal perjanjian berakhir.
5. Apabila jangka waktu sewa berakhir, **PIHAK PERTAMA** atas beban biaya dan tanggungjawabnya sendiri wajib mengosongkan dan menyerahkan kembali Rumah yang disewa kepada **PIHAK KEDUA** dalam keadaan baik berikut perubahan dan penambahan atas Rumah yang disewa sesuai persetujuan **PIHAK KEDUA**, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) kalender setelah jangka waktu berakhir.

### **PASAL 3** **HARGA SEWA DAN PEMBAYARAN**

1. Harga sewa Rumah selama **1 (satu)** tahun adalah sebesar **Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)**, belum termasuk pajak.
2. Pembayaran sewa dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan cara transfer bank :  
Nama Bank : BNI  
No. Rekening : 0777816843  
Atas Nama : Sitti Jamilah  
NPWP : 72.699.822.2-807.000

### **PASAL 4** **JAMINAN**

**PIHAK KEDUA** memberikan jaminan bahwa:

1. Rumah yang disewakan dalam Perjanjian ini sepenuhnya merupakan hak **PIHAK KEDUA**, bebas dari sengketa, dan tidak dalam keadaan disewakan maupun dijual kepada Pihak Ketiga.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat sepenuhnya menjalankan hak-haknya sebagai penyewa dari Rumah tersebut dengan tidak diganggu gugat oleh pihak-pihak lain.

### **PASAL 5** **PEMBEBANAN BIAYA DAN PERAWATAN**

1. **PIHAK PERTAMA** berhak atas pemakaian aliran listrik, saluran nomor telepon, dan air PDAM yang telah terpasang sebelumnya pada bangunan Rumah yang disewa.

|       |                                                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf | PIHAK I :   |
|       | PIHAK II :  |



2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk membayar semua tagihan-tagihan atau rekening-rekening serta biaya-biaya penggunaan pemakaian aliran listrik, saluran telepon, PDAM dan iuran pemeliharaan lingkungan selama masa sewa.
3. Segala kerugian yang timbul akibat kelalaian **PIHAK PERTAMA** dalam memenuhi kewajibannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban merawat dan menjaga keadaan Rumah tersebut agar tetap dalam kondisi baik termasuk memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan serta sarana-sarana kepentingan umum.

## **PASAL 6**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

#### 1. Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- A. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menempati Rumah dalam keadaan baik dan laik;
- B. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan semua fasilitas yang ada di Rumah yang disewa tersebut;
- C. **PIHAK PERTAMA** wajib membayar harga sewa Rumah sebagaimana dimaksud pasal 3 Perjanjian ini;
- D. Selama masa Perjanjian sewa-menyewa ini berlangsung, **PIHAK PERTAMA** tidak dibenarkan untuk:
  - a) Memindahkan atau mengalihkan hak sewa berdasarkan Perjanjian ini, baik untuk sebagian atau keseluruhannya kepada Pihak Ketiga.
  - b) Mempergunakan Rumah tersebut untuk tujuan yang lain dari pada yang disepakati dalam Perjanjian ini, kecuali telah mendapat ijin secara tertulis dari **PIHAK KEDUA**.
  - c) Membuat bangunan lain, sumur bor atau galian-galian lain di sekitar Rumah tanpa ijin tertulis dari **PIHAK KEDUA**.
  - d) Mengubah struktur dan instalasi dari Rumah tersebut tanpa ijin dan persetujuan dari **PIHAK KEDUA**.

Yang dimaksudkan dengan struktur adalah sistem konstruksi bangunan yang menunjang berdirinya bangunan Rumah tersebut, seperti: fondasi, balok, kolom, lantai, dan dinding.

#### 2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- A. **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran harga sewa Rumah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat 1 dalam Perjanjian ini;
- B. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan Rumah untuk ditempati **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pasal 1 Perjanjian ini;
- C. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan semua fasilitas yang ada di Rumah yang disewa oleh **PIHAK PERTAMA**;
- D. Selama masa Perjanjian sewa-menyewa ini berlangsung, **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan untuk:
  - a) Memindahkan atau mengalihkan hak sewa berdasarkan Perjanjian ini, baik untuk sebagian atau keseluruhannya kepada Pihak Ketiga;

|       |                                                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf | PIHAK I :   |
|       | PIHAK II :  |





- b) Membuat bangunan lain, sumur bor atau galian-galian lain di sekitar Rumah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada **PIHAK PERTAMA**;
  - c) Mengubah struktur dan instalasi dari Rumah tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada **PIHAK PERTAMA**.
- E. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan perawatan rumah akibat terjadinya kebocoran akibat banjir, gempa dan perawatan kerusakan lainnya diluar kelalaian **PIHAK PERTAMA**.

## **PASAL 7** **KERUSAKAN DAN BENCANA ALAM**

1. Kerusakan struktur bangunan Rumah sebagai akibat pemakaian sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK PERTAMA** dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari **PIHAK KEDUA** akibat kerusakan pada bangunan Rumah yang diakibatkan oleh *force majeure*.  
yang dimaksud dengan *force majeure* adalah:
  - A. Bencana alam, seperti: banjir, gempa bumi, tanah longsor, petir, angin topan, serta kebakaran yang disebabkan oleh faktor eksternal yang mengganggu kelangsungan Perjanjian ini.
  - B. Huru-hara, kerusakan, pemberontakan dan perang.

## **PASAL 8** **PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

1. **PIHAK PERTAMA** dapat mengakhiri Perjanjian Sewa Rumah ini sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir, dengan ketentuan:
  - a. Terlebih dahulu memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini;
  - b. Telah membayar semua tagihan-tagihan atau rekening-rekening serta biaya-biaya lainnya atas penggunaannya dari Rumah yang disewa tersebut;
  - c. Tidak berhak menuntut pengembalian uang sewa untuk jangka waktu sewa-menyewa yang belum dilaksanakannya.
2. **PIHAK KEDUA** dapat mengakhiri Perjanjian Sewa Rumah ini sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir, dengan ketentuan:
  - a. **PIHAK PERTAMA** melanggar atau lalai melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian ini.
  - b. **PIHAK PERTAMA** lalai membayar harga sewa, biaya perawatan dan/atau tagihan lainnya yang terhutang selama 3 (tiga) bulan setelah pembayaran itu jatuh tempo.

## **PASAL 9** **HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Perjanjian ini tunduk pada dan ditafsirkan menurut hukum Negara Republik Indonesia.
2. **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul akibat dibuatnya Perjanjian ini dengan cara musyawarah untuk mufakat.

|       |            |
|-------|------------|
| Paraf | PIHAK I :  |
|       | PIHAK II : |



3. Bilamana musyawarah tersebut ayat (2) pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan ini ke Pengadilan Negeri Kota Makassar.

### **PASAL 10 KEDUDUKAN HUKUM**

**PARA PIHAK** setuju memilih tempat kedudukan hukum umum yang tetap yaitu di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Makassar.

### **PASAL 11 PAJAK**

Semua pajak, bea, iuran, retribusi dan/atau pungutan lain yang muncul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

### **PASAL 12 ETIKA BISNIS**

**PIHAK KEDUA** menjamin bahwa **PIHAK KEDUA** dan/atau Personil **PIHAK KEDUA** tidak akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga, pemberian mana dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana berdasarkan UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahannya.

### **PASAL 13 KETENTUAN LAIN**

Ketentuan-ketentuan yang belum tercantum dalam Perjanjian ini akan dimusyawarahkan bersama oleh **PARA PIHAK**.

Demikian surat perjanjian ini aslinya dibuat rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya dan ditandatangani di atas meterai yang cukup oleh **PARA PIHAK** di Kota Makassar pada hari dan tanggal tersebut di atas.

#### **PIHAK PERTAMA**

  
Ruman Sakit Otak & Jantung  
Pertamina Royal Biringkanaya  
**dr. Ramadhi Teguh Basuki, Sp.FK**

#### **PIHAK KEDUA**

  
**SITTI JAMILAH, Amd.Keb**

|       |                                                                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf | PIHAK I :  |
|       | PIHAK II :                                                                                      |